

기업의 지속가능 성장 및 CEO 자산가치 극대화를 위한

『컨설팅 특급보고서』

개인사업자에서 법인 전환 시 핵심 유의사항 및 실행 전략

성공 가도를 달리고 있는 개인사업자 대표님들께 '법인 전환'은 **언젠가 마주해야 할 중요한 경영적 변곡점**입니다.

특히, 성실신고확인제도 적용 등으로 **종합소득세 부담이 임계점**에 다다랐을 때, 많은 분들이 법인 전환을 고려하기 시작합니다. 하지만 법인 전환을 단순히 '세금 줄이는 기술'로만 접근한다면, **예상치 못한 법률적, 세무적 함정**에 빠질 수 있습니다.

핵심 관점: 제2의 창업

법인 전환은 낡은 옷을 갈아입는 것이 아니라, **사업의 체질과 시스템을 완전히 바꾸는 '제2의 창업'**이라는 관점에서 접근해야 합니다.

개인사업자의 자산과 눈에 보이지 않는 가치(영업권)를 어떻게 새로운 법인격에 '이전'할 것인지, 이 과정에서 발생하는 세금은 어떻게 관리할 것인지, 그리고 법인이 된 후에는 어떻게 자금을 합법적이고 효율적으로 운용할 것인지에 대한 정교한 사전 설계도가 반드시 필요합니다.

본 보고서는 이처럼 복잡하고 중대한 '제2의 창업' 과정을 성공적으로 이끌기 위한 종합적인 로드맵을 제시합니다. 법인 전환의 명분과 실리, 과정상의 핵심 체크포인트, 그리고 전환 이후의 재무 운용 전략까지 아우르는 본 보고서를 통해, 대표님의 기업이 **자산 보호, 대외 신인도 상승, 지속가능한 성장**이라는 견고한 발판을 마련하시기를 바랍니다.

1. 기업개요 (전환 검토 대상)

법인 전환을 검토 중인 대상 기업의 기본 현황입니다. 현재 **성실신고확인 대상자** 진입 단계로, 세무적 리스크 관리가 시급한 시점입니다.

구분	내용
상호	디자인팩토리
대표	강민혁 (만 45세)
개업일	2015년 5월 1일 (업력 10년)
업종	산업디자인 및 시제품 제작
소재지	서울시 성수동
형태	개인사업자 (간편장부 → 복식부기 → 성실신고확인 대상)

2. 사업 영역 및 핵심 경쟁력 분석

 주요 사업

국내 유수의 대기업 및 스타트업 대상 제품 디자인 컨설팅, 3D 프린팅 및 CNC 가공을 통한 워킹 목업(Working Mock-up) 제작.

 핵심 경쟁력

- 대표 본인의 독보적인 디자인 역량과 10년간 쌓아온 **고객 신뢰(영업권)**
- 다수의 디자인 어워드 수상 경력, 높은 수주 단가 유지
- 최근 3년간 연평균 30% 이상의 폭발적인 성장

컨설팅 배경 및 목적

'디자인팩토리'는 연 매출 15억, 순이익 4억 원을 넘어서며 개인사업자로서 최고의 성공을 거두었으나, 동시에 **종합소득세 최고 실효세율 49.5%(소득세 45% + 지방소득세 4.5%)**에 달하는 세무적 부담에 직면했습니다.

[본 컨설팅의 목적]

- ① 과도한 세금 부담을 합리적으로 조정
- ② CEO 개인 자산을 사업 리스크로부터 보호
- ③ 대외 신인도 확보를 통해 한 단계 더 큰 성장을 위한 전략적 발판 마련

현황 진단 vs 솔루션 제안

현황 진단 (As-Is)

과도한 세금 부담:

이익 4억 원에 대해 약 1.5억 원의 소득세 납부 필요.

무한 책임 리스크:

사업상 모든 부채와 위험에 대해 대표님이 무한 책임을 지며, 개인 자산까지 위험에 노출되는 구조.

성장의 한계:

대외 신인도 부족으로 대규모 프로젝트 수주나 정책자금 확보에 한계 존재.

솔루션 제안 (To-Be)

세금 이연 현물출자 전략:

영업권(약 5억 원)을 평가하여 법인 이전 → 대표님은 낮은 세율의 기타소득 확보, 법인은 5년간 감가상각으로 법인세 절감.

이월과세 & 포괄양수도:

전환 시 양도소득세 이월과세로 당장의 부담 최소화 및 부가가치세 문제 방지(포괄양수도 요건 충족).

최적의 보수 플랜:

급여, 퇴직금 등 법인 자금의 계획적 인출 구조 수립.

◆ 기대효과 핵심 요약 (ROI)

💰 **세 부담의 합리적 조정:** 단기적으로 발생하는 법인세와 대표 급여소득세의 합이 기존 종합소득세보다 낮아져 현금흐름이 개선됩니다. 이는 '절세'가 아닌 '**과세 이연**' 효과이며, 유보된 이익은 자금 운용의 유연성을 확보합니다.

🛡️ **리스크 관리:** 대표이사는 유한 책임으로 전환되어 **개인 자산을 사업 리스크로부터 완벽히 분리 및 보호**할 수 있습니다.

🚀 **성장 가속:** 법인의 대외 신인도 상승으로 금융기관 대출, 정부 R&D 사업, 대기업 협력 기회가 확대됩니다. 또한, 체계적인 승계 구조 설계의 기반을 마련할 수 있습니다.

1. 재무구조 정밀 분석 (개인사업자)

매출 성장세는 긍정적이나, 이에 비례하여 **세무적 리스크가 급격히 증가**하는 구간에 진입했습니다.

계정과목 (단위: 백만 원)	2023년	2024년	2025년 (추정)	비고
매출액	900	1,200	1,500	성실신고확인 대상 (도소매업 등 외 7.5억 기준)
매출총이익	550	700	850	-
사업소득금액 (세전이익)	250	320	400	최고세율(45%) 진입
예상 종합소득세	약 75~83	약 108~116	약 143~150	실효세율 약 36~38% (400백만 기준)
실효세율 추이	약 30~33%	약 34~36%	약 36~38%	-

※ 실제 세액은 기본공제(150만), 인적공제, 필요경비 등 적용 후 달라지므로, 세무 전문가와 정확한 시뮬레이션 필수입니다.

2. CEO Needs 및 경영 목표 분석

 CEO 개인 목표

- 과도한 세금 부담을 합리적인 수준으로 관리하고 싶어 함.
- 사업이 잘못되더라도 **가족이 살 집과 최소한의 자산은 반드시 지키고 싶어 함.**

 기업 경영 목표

- 현재의 성공에 안주하지 않고, 해외 프로젝트 수주 추진.
- 자체 브랜드 제품 출시를 통해 사업을 **한 단계 스케일업 (Scale-up)**하고 싶어 함.

 CEO 애로사항 (Voice of Customer)

"세무사로부터 **성실신고 대상**이라는 말을 듣고 보니, 세금도 세금이지만 **이건 사업을 더 키우지 말라는 뜻인가** 싶어 답답합니다.

법인으로 바꾸면 세금이 줄어든다고는 하는데, 그럼 **내 돈을 내 마음대로 못 쓴다는 말도** 있고...
법인 대표가 되면 4대보험료 부담도 커진다는데, 뭐가 뭔지 하나도 모르겠습니다."

1. CEO 관련 리스크



과도한 조세 부담

최고 실효세율 49.5%가 적용됩니다.



무한 책임의 덫

개인 자산까지 강제집행의 대상이 됩니다.

2. 재무구조 및 법률 리스크



성장성의 한계

성장을 가로막는 보이지 않는 '유리 천장'입니다.



자금 인출의 착각

"세금을 내지 않고는 한 톨도 못 쓴다"는 단점.

3. 우선 과제 선정

최우선 전략 과제

**"법인 전환을 통한 사업구조 재설계 및
지속가능한 성장 기반 구축"**

[선정 근거] 현재 직면한 세금, 책임, 성장성의 모든 문제를 근본적으로 해결하고, 자산보호, 신용등급 상승, 향후 승계구조까지 고려하는 '제2의 창업'을 위한 유일한 전략적 선택지이기 때문입니다.

2. 핵심 전략 제안: '영업권'을 활용한 '세금 이연 현물출자' 방식

1 STEP 1: 법인 전환 방식 선택 및 명확화

✓ 실행 방안 (권장): 현물출자 방식 우선 검토

개인사업자의 사업용 자산에 부동산 등 양도소득세 대상 자산이 포함되어 있으므로, '현물출자' 방식을 우선 검토합니다.

👍 장점: 조세특례제한법 제32조의 양도세 이월과세 혜택 (지금 안 내고 나중에 냄)

2 STEP 2: 영업권 평가 및 이전

'영업권'이란 고객 관계, 기술력 등 눈에 보이지 않는 무형자산입니다. 대표님 개인의 노력으로 쌓은 이 가치를 **약 5억 원으로 평가**하여 법인에 매각합니다.

 대표 개인 (수취)

수령액: 5억 원 (기타소득)

필요경비 인정(60%): -3억 원

실제 과세표준: 2억 원

예상 세금 (분리과세):

약 4,400만 원 (22%)

 신설 법인 (지출)

매입액: 5억 원 (무형자산)

감가상각: 5년 (정액법)

연간 비용 처리: 1억 원

법인세 절감 효과:

매년 비용 인정으로 법인세 ↓

※ 주의: 과도한 영업권 평가는 과세당국의 부인 대상이 될 수 있으므로, 반드시 외부 감정평가법인을 통한 객관적 평가가 필수입니다.

3

STEP 3: 전환 후 자금 인출 전략 및 리스크 관리

 최적 보수 플랜 설계:

급여(근로소득), 퇴직금(퇴직소득), 배당(배당소득) 등 소득 파이프라인을 다각화하여 특정 소득에 세금이 집중되는 것을 방지합니다.

 4대보험 관리:

대표이사는 법인의 근로자가 되므로 4대보험 가입이 의무화됩니다. 급여 책정 시 법인과 개인의 보험료 부담을 고려해야 합니다.

 법인 자산의 사적 사용 금지:

법인 명의의 차량, 부동산 등을 사적으로 유용할 경우 **부당행위계산부인** 등 심각한 세무 리스크가 발생하므로 공과사를 명확히 구분해야 합니다.

1. 정량적 기대효과: 연간 이익 4억 원 발생 시 세금 구조 비교

개인사업자 유지 시와 법인 전환(현물출자+급여 설계) 후의 단기 현금흐름 차이를 분석합니다.

구분	Before (개인사업자)	After (법인 전환 후)	비고
세전 이익	사업소득 4억 원	법인소득 4억 원	-
대표 보수/비용	-	급여: 1.5억 영업권 상각: 1억 합계 2.5억 비용처리	퇴직재원은 별도 적립
법인 과세표준	-	4억 - 2.5억 = 1.5억	-
법인세	0원	$1.5\text{억} \times 9\%$ = 1,350만 원	2억 이하 세율(9%) 적용
대표 소득세	약 1.43~1.5억 원	급여 1.5억 → 약 3,970만 원	4대보험료 별도
총 세금 부담 (단기 현금흐름)	약 1.43~1.5억 원	(법인세 + 소득세) 약 5,320만 원	현금흐름 약 9천만 개선

💡 핵심 분석: 과세 이연(Tax Deferral)

위 표는 단기적인 현금흐름 개선 효과를 보여줍니다. 법인에 유보된 이익(세후 약 1.365억)은 미래에 배당 등을 통해 인출 시 대표에게 추가 과세됩니다.

따라서 이는 '완벽한 절세'가 아닌, **세금 납부 시점을 조절하는 '과세 이연'**의 개념으로 이해해야 합니다. 그럼에도 불구하고, **당장의 현금 유동성을 확보하여 재투자**에 활용할 수 있다는 점에서 엄청난 전략적 가치를 가집니다.

[참고] 퇴직재원 마련 방법

- 법인 설립 후 정관에 **임원퇴직금 지급규정** 제정
- 법인 명의 퇴직연금 또는 저축성 보험 가입으로 비용 처리
- 향후 퇴직 시 낮은 세율의 **퇴직소득세**를 적용받아 인출

2. 정성적 기대효과



기업 (Company)

법인격 취득으로 **대외 신인도가 급상승**하여, 금융기관의 저금리 대출, 정부 R&D 지원 사업, 대기업과의 파트너십 체결이 훨씬 용이해집니다.



CEO (Leader)

사업 실패의 위험이 개인과 가족의 삶을 위협하지 않는 '**방화벽(유한 책임)**'을 구축하게 됩니다. 이는 더욱 과감하고 도전적인 경영 활동을 가능하게 하는 심리적 안정감을 제공합니다.

단계	세부 실행 항목	담당 주체	예상 기간
Phase 1 전략 수립	1. 법인 전환 타당성 및 실익 정밀 분석 2. 자산 실사 및 영업권 가치 평가 3. 최적 전환 방식(현물출자+포괄양수도) 확정	컨설턴트 세무/법무법인	1개월
Phase 2 법적 절차	1. 신규 법인 설립 등기 (법인번호 생성) 2. 현물출자 계약 및 법원 인가 3. 자산 이전 및 관련 세금(취득세 등) 신고	법무법인 대표	2~3개월
Phase 3 사후 관리	1. 신설 법인 회계 시스템 구축 2. CEO 보수 규정 및 임원퇴직금 규정 제정 3. 양도세 이월과세 등 사후관리 요건 지속 점검	세무법인 컨설턴트	지속

1. 컨설팅 핵심 요약 및 결론

법인 전환은 단순히 세금을 줄이는 행위를 넘어, 대표님의 사업을 개인의 영역에서 시스템의 영역으로 격상시키는 **중대한 경영 혁신**입니다.

본 보고서에서 제안한 '영업권을 활용한 세금 이연 현물출자' 전략과 '다층적 보수 플랜'은, 이 혁신의 과정에서 발생하는 세무적 충격을 최소화하고, 전환의 효과를 극대화하는 가장 정교하고 강력한 솔루션입니다.

"절세는 이 과정에서 따라오는 부수적 효과일 뿐,
핵심은 자산 보호와 지속 성장의 기틀을 마련하는 데 있습니다."

2. 장기적 관점에서의 추가 제언 (Next Step)

법인 전환이 성공적으로 완료되면, 다음 스텝으로 아래 두 가지 핵심 전략을 수립하여 10년, 20년 뒤에 발생할 수 있는 잠재적 리스크까지 선제적으로 관리해야 합니다.

① CEO 유고 시 리스크 관리

Key-Man 보험

② 가업승계 전략 수립

100년 기업의 기틀

IX. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios)

상담주제: "대표님의 사업, 세금 최적화와 자산 보호를 위한 '제2의 창업': 법인 전환 A to Z"

1

시작 | 공감과 문제 제기

컨설턴트 (Question)

"대표님, 올해 예상 소득세가 **1.5억 원이 넘는다는** 보고 받으셨을 겁니다.

1년 내내 정말 열심히 일하셨는데, **이익의 40%를 세금으로 내야 한다는 사실**에 허탈한 마음이 드시지 않으셨습니까?
게다가 사업 리스크가 대표님 개인 자산과 직결된다는 점도 부담이 크실 겁니다."

2

문제 인식 | 패러다임 전환

컨설턴트 (Insight)

"많은 분들이 법인 전환을 단순히 세금 문제로만 접근하시다 보니 복잡하게 느끼십니다. 하지만 법인 전환은 '**제2의 창업**'입니다."

"대표님께서 지난 10년간 쌓아온 모든 유무형 자산을, '강민혁'이라는 개인이 '(주)디자인팩토리'라는 새로운 법인에게 '매각'하고, 대표님은 그 법인의 전문 경영인이 되는 과정입니다. 이 관점에서 보면 모든 것이 명확해집니다."

3

솔루션 제안 | 핵심 이익 제시

컨설턴트 (Solution)

"이 '매각' 과정에서 우리는 두 가지를 얻을 수 있습니다."

- "첫째, 대표님의 '경험과 명성(영업권)'을 5억 원으로 정당하게 평가받아, 아주 낮은 세금으로 대표님 개인의 합법적인 자금을 만들 수 있습니다."
- "둘째, 이렇게 만들어진 법인은 대표님께 월급과 퇴직금을 주는 별개의 인격체가 됩니다."

"물론, 법인 대표가 되시면 4대보험료라는 추가 비용이 발생하고, 법인 돈을 마음대로 쓸 수 없는 제약도 생깁니다."

하지만 보시는 것처럼 단기적인 현금 흐름이 크게 개선되고, 무엇보다 **사업이 잘못되어도 대표님 개인 자산은 안전하게 지킬 수 있는 '방화벽'이 생기는 것이 가장 큰 이점입니다.**

4

동의 유도 | 비전 제시

컨설턴트 (Closing)

"대표님, 이것은 단순히 세금을 줄이는 것을 넘어, 대표님의 사업을 더 큰 무대로 이끌고, 어떤 위험에도 대표님의 개인 자산을 지켜줄 '시스템'을 만드는 일입니다."

**"이 '제2의 창업',
제가 처음부터 끝까지 모든 법률과 세무 절차를 책임지고 함께하겠습니다."**

"저와 함께 더 큰 성공을 위한 첫걸음을 내딛으시겠습니까?"

 성실신고확인제도

개인사업자 중 업종별로 정해진 수입금액 기준(제조/서비스업 등 7.5억 원)을 초과하는 사업자가, 장부 내용의 정확성을 세무 대리인에게 의무적으로 확인받은 후 종합소득세를 신고하도록 하는 제도.

 현물출자

금전이 아닌 부동산, 유가증권, 무형자산(영업권 등)과 같은 재산을 출자하여 주식을 배정받는 것. 법인 전환 시, 개인사업자의 사업용 자산을 신설 법인에 출자하는 방식을 의미한다.

 영업권 (Goodwill)

기업의 전통, 고객 관계, 기술력, 브랜드 가치 등 재무제표에 나타나지 않지만 초과 수익을 창출하는 무형의 자산.

 이월과세

특정 과세 요건이 충족되었을 때 당장 세금을 부과하지 않고, 나중에 해당 자산을 처분하는 시점까지 과세를 미뤄주는 세제 혜택.

Q1 법인으로 전환하면 정말 돈을 마음대로 쓸 수 없나요?

A1: 네, 그렇습니다.

법인의 자금은 대표이사 개인의 돈이 아닙니다. 개인사업자등록은 폐업 처리되고, 완전히 새로운 법인격이 탄생하는 것입니다.

반드시 급여, 상여, 배당, 퇴직금 등 정해진 절차와 규정에 따라서만 인출해야 합니다. 이를 어기고 자금을 인출하면 '가지급금'이 되어 심각한 세무 리스크를 유발합니다. 그래서 전환 전에 '자금 인출 계획'을 세우는 것이 매우 중요합니다.

Q2 영업권 평가는 무조건 높게 받는 것이 좋은가요?

A2: 아닙니다.

영업권은 대표님께 저율 과세 소득을 안겨주고, 법인에는 절세 혜택을 주는 좋은 수단이지만, 합리적인 근거 없이 과도하게 평가할 경우 과세당국의 부인 대상이 될 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 감정평가기관을 통해 객관적이고 방어 가능한 수준으로 평가받는 것이 핵심입니다.

Q3 법인 전환, 너무 복잡하고 비용이 많이 들 것 같습니다.

A3: 초기에는 법무사, 세무사, 감정평가사 수수료 등 일정 비용이 발생하는 것이 사실입니다.

하지만 연간 개선되는 현금흐름과 무한 책임에서 벗어나는 안정성을 고려하면, 초기 비용은 충분히 회수 가능한 '투자'입니다. 복잡한 절차는 저희 같은 전문가 그룹이 원스톱으로 지원해 드리므로, 대표님께서서는 경영에만 집중하시면 됩니다.

Q4 개인사업자 때의 경력은 퇴직금 계산 시 인정되나요?

A4: 세법상으로는 인정되지 않습니다.

법인 설립 이후부터 근속기간이 새로 기산됩니다.

개인사업자 기간의 기여도를 퇴직금에 반영하고 싶다면, 법인 정관에 임원퇴직금지급규정을 만들 때 그 내용을 반영할 수는 있으나, 세무적으로 한도가 초과되지 않도록 정교한 설계가 필요합니다.

법인전환 시 양도소득세 이월과세

[근거: 조세특례제한법 제32조]

개인사업자가 사업용 고정자산을 현물출자하여 법인으로 전환하는 경우, 해당 자산에 대한 양도소득세를 즉시 과세하지 않고, 나중에 그 주식을 양도할 때까지 과세를 이연해주는 특례를 규정하고 있습니다.

영업권의 세무 처리

[근거: 소득세법 제21조 및 법인세법 시행령 제24조]

사업용 고정자산과 함께 양도하는 영업권은 '기타소득'으로 분류되어 필요경비(60%)를 공제받을 수 있습니다. 또한 법인세법상 영업권은 '무형고정자산'으로, 5년간 감가상각을 통해 비용(손금)으로 인정받을 수 있음을 규정하고 있습니다.

현물출자에 관한 상법 규정

[근거: 상법 제294조 및 제299조의2]

현물출자를 하는 자의 성명, 재산의 종류, 가격 등을 정관에 기재해야 하며, 법원이 선임한 검사인의 조사를 받아야 하는 등 엄격한 법적 절차를 규정하고 있습니다. 이는 법인 전환 과정의 투명성과 절차적 정당성을 확보하기 위함입니다.

※ 실무 툴킷(가계 재무진단기, 법인 재무 스트레스 테스트)은 원본 HTML 인터랙티브 계산기를 활용하시기 바랍니다.